คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๔๗/๒๕๖๘

นางสาว ก	**โจทก์**
นางสาว ศ	**จำเลยที่ ๑**
นางสาว ช	**จำเลยที่ ๒**
นาย จ	**จำเลยที่ ๓**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ส่งข้อมูลของลูกค้าโจทก์ในแอปพลิเคชันไลน์ ถือเป็นความลับทางการค้าของโจทก์คืนโจทก์ และจำเลยที่ ๓ ยื่นใบลาออกก่อนครบกำหนดเป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ และพิพากษาให้จำเลยที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ชื่อ น เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โจทก์รับจำเลยที่ ๑ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โจทก์รับจำเลยที่ ๒ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญารักษาความลับ ห้ามจำเลยทั้งสองประกอบธุรกิจหรือเป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นคู่สัญญากับนายจ้างหรือหุ้นส่วนที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับนายจ้าง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของนายจ้างตลอดระยะเวลาการจ้างงานและภายในกำหนดเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่การจ้างงานสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ไม่ประกอบกิจการอันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับนายจ้างระยะทางไม่เกิน ๑๐ กิโลเมตร จากพิกัดร้านนายจ้าง ห้ามจำเลยทั้งสองกระทำการเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าภายในกำหนด ๑๐ ปี นับจากการจ้างงานสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด และเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงลูกจ้างต้องส่งมอบงานที่รับผิดชอบและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอันเกิดจากการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โจทก์รับจำเลยที่ ๓ เข้าทำงานตำแหน่งเภสัชกร ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างแรงงานห้ามจำเลยที่ ๓ ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมทำกิจการร้านขายยาอันมีลักษณะเหมือนกับร้านของนายจ้างและในสถานที่ใกล้เคียงกับนายจ้างรัศมีไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลเมตร ทั้งขณะที่เป็นลูกจ้างและหลังจากที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างเป็นเวลา ๒ ปี หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบระยะเวลา ๓ ปี กรณีที่นายจ้างพิจารณาให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบ ๓ ปี โดยสาเหตุการออกจากงานเป็นความผิดของลูกจ้าง ลูกจ้างอาจถูกปรับเป็นเงินรายปีตามจำนวนปีที่เหลือโดยกำหนดไว้ปีละ ๖๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฝ่าฝืนคำสั่งระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ โดยข่มขู่ว่าจะนำความลับการค้าเปิดเผยแก่คู่แข่งทางธุรกิจ ใช้คำดูถูก หยาบคายนินทาว่าร้ายโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ หลังจากที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ พ้นจากการเป็นลูกจ้าง จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ส่งข้อมูลของลูกค้าโจทก์ในแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งถือเป็นความลับทางการค้าของโจทก์คืนโจทก์ ทำให้โจทก์รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๓ ยื่นใบลาออกโดยให้มีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งที่ยังทำงานไม่ครบ ๓ ปี เป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์

ต่อมาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันเปิดร้านขายยาชื่อ ส มีจำเลยที่ ๓ เป็นเภสัชกรประจำร้านซึ่งอยู่ห่างจากร้านโจทก์ประมาณ ๓๕๐ เมตร เป็นการประกอบกิจการลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของโจทก์ ประมาณ ๓๕๐ เมตร เป็นการประกอบกิจการลักษณะแข่งขันกับธุรกิจของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ชำระเงินโจทก์คนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ ๓ ชำระเงิน ๑,๘๕๔,๑๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า ไม่เคยตกลงทำสัญญารักษาความลับกับโจทก์และโจทก์เลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เป็นธรรม ซึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานและมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เคยนำความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไปทำการค้าหรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใด ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินจริง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์จ้างจำเลยที่ ๓ ทำงานที่ร้าน น เวลาทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึง ๒๑ นาฬิกา แต่ตามใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโจทก์ระบุตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตครั้งที่ ๒ เปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานจากโจทก์เป็นจำเลยที่ ๓ และเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ตามสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๓ ไม่เคยกระทำผิดร้ายแรง ไม่เคยทำให้ร้านโจทก์ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจสอบร้านโจทก์ ทำให้จำเลยที่ ๓ ต้องรับทราบข้อกล่าวหาจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัดและถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยโจทก์ไม่ช่วยเหลือ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๓ เป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งเภสัชกร ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๓ ยื่นใบลาออกโดยหนังสือลาออกให้มีผลเป็นการสิ้นสุดการทำงานในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ววินิจฉัยว่า การลาออกจากงานเป็นการแสดงเจตนาของลูกจ้างที่มีผลทำให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้าง แต่การแสดงเจตนาของลูกจ้างดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งการเลิกสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจบอกเลิกสัญญาโดยอำเภอใจได้ เมื่อพิจารณาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

การเปลี่ยนชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจากโจทก์เป็นจำเลยที่ ๓ ปรากฏตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตครั้งที่ ๒ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันและเวลาทำการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๑๒ นาฬิกา ถึง ๒๐ นาฬิกา แสดงว่าขณะที่จำเลยที่ ๓ เข้าไปมีชื่อเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาของโจทก์แทนโจทก์ ย่อมทราบถึงวันและเวลาปฏิบัติการตามใบอนุญาตดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว หากจำเลยที่ ๓ เห็นว่าวันและเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสัญญาจ้างแรงงาน จะต้องปฏิเสธหรือโต้แย้งคัดค้านแต่จำเลยที่ ๓ มิได้ปฏิเสธหรือโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าจำเลยที่ ๓ ยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับวันและเวลาในการปฏิบัติการตามใบอนุญาตดังกล่าว กรณียังถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อจะไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างได้ เมื่อไม่มีเหตุที่จำเลยที่ ๓ จะลาออกจากงานก่อนระยะเวลา ๓ ปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างจึงถือว่าจำเลยที่ ๓ เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ที่จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์ว่า ตามสัญญาจ้างแรงงานระบุว่า การทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานที่นายจ้างสั่งหรือเป็นการที่ลูกจ้างกระทำผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุจากงานที่นายจ้างสั่ง นายจ้างต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่โจทก์ไม่ช่วยเหลือจำเลยที่ ๓ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยที่ ๓ มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับโจทก์ได้นั้น ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า ตามใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันปรากฏรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตครั้งที่ ๑ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวันและเวลาทำการ จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา ๑๒ นาฬิกา ถึง ๒๐ นาฬิกา เป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา แสดงว่าขณะที่จำเลยที่ ๓ เข้าไปมีชื่อเป็นผู้ปฏิบัติการในร้านขายยาของโจทก์ จำเลยที่ ๓ ทราบถึงวันและเวลาปฏิบัติการตามใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ปฏิเสธหรือโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด แม้ไม่ตรงกับวันและเวลาตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม ถือได้ว่ายอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับวันและเวลาในการปฏิบัติการตามใบอนุญาตแล้ว ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ ๓ ลาออกก่อนครบกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๓ ปี จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาแก่โจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๓ จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงดังที่จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๓
